

Nr. 104 Referentenbesprechung im Reichsjustizministerium vom 26. Februar 1935, 10.30 Uhr

R 22/2117, Bl. 46, 50–56 Niederschrift des LGD Mitzschke/RJuM, Durchschlag¹

Anwesend: MD Volkmar (Vorsitz), LGD Mitzschke (beide RJuM); MR Gotthold (GISt.); MR Vollbach, Klose² (RForstA); MR Richter (RFM); ORR Prof. Weber (RErzM); Prof. Schoenichen (Staatl. Stelle für Naturdenkmalpflege)³; Oberbergerrat Hammans (RWiM); ORR Heilmann (RAM); RR Müller (StdF); Ass. Bachor (RWeM); MR Tantzen (Ministerium für Kirchen- und Schulangelegenheiten Oldenburg); MR Jungmann (Sächsisches Innenministerium); drei weitere Ländervertreter.

Beginn: 10:30

Ort: Reichsjustizministerium

[ENTWURF EINES NATURSCHUTZGESETZES]

Min[isterial]Dir[ektor] Dr. Volkmar, Vorsitzender, gab einleitend einen rechtsgeschichtlichen Überblick und betonte sodann, daß die sachliche Bearbeitung und Erörterung des Gesetzentwurfes unabhängig von der Frage der Zuständigkeit der ausführenden Minister erfolgen solle⁴. Dementsprechend müsse die Frage, wer die Durchführung des Gesetzes zu veranlassen habe, einstweilen zurückgestellt werden. Weiterhin begründete er die Notwendigkeit einer reichsrechtlichen Regelung des gesamten Naturschutzes mit rechtlichen und ideellen Erwägungen⁵. Da diese Regelung sich in weitestem Maße auf der Beschränkung des Eigentums aufbaue, also rein zivilrechtliche Fragen von besonderer Bedeutung im Vordergrund ständen, ergebe sich daraus die sachliche Zuständigkeit des R[eichs]J[ustiz]M[inisteriums] zur Federführung des Rahmengesetzes. Ähnlich hätten die Verhältnisse 1933 bei der Schaffung des Gesetzes über die Beschränkung der Nachbar-

-
- 1 Sprecher in der Vorlage links ausgerückt, hier durch Kursivdruck hervorgehoben. – Zu der Besprechung hatte der RJuM mit Schreiben vom 15. 2. 35 eingeladen, unter Übersendung des von LGD Mitzschke ausgearbeiteten Referentenentwurfs eines NaturschutzG nebst vorläufiger Begründung; R 43 II/227, Bl. 47–56; R 22/2217, Bl. 25–34 (Hauptüberlieferung); R 2/4730, Bl. 3–12. Vgl. auch APK I 2, Reg. Nr. 20969; APK II 3, Reg. Nr. 30383. Zu dieser Besprechung im Kontext der Verreichlichung des Naturschutzes s. WETTENGELS. 382 ff.
 - 2 Studienrat Dr. Hans Klose (1880–1963), brandenburgischer Provinzialbeauftragter für Naturdenkmalpflege („Kommissar für Naturschutz“), seit Nov. 1934 ehrenamtl. Referent im RForstA für Naturschutzangelegenheiten in den Staatsforsten; ab 1. 4. 35 als ORR hauptamtl. Referent im RForstA. WETTENGELS. 382.
 - 3 Die „Staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege in Preußen“ war 1906 eingerichtet worden und unterstand dem preuß. Kultusministerium. Prof. Dr. Walther Schoenichen (1876–1956) leitete sie bzw die spätere „Reichsstelle für Naturschutz“ als Direktor von Dez. 1922 bis Okt. 1938, sein Nachfolger wurde Klose; ebd. S. 363 ff., 376–380, 386.
 - 4 Die Bemerkung zielte auf den RErzM, der mit Schnellbrief vom 20. 2. 35 beim RJuM gegen dessen Gesetzesinitiative protestiert und unter Bezugnahme auf eine Vereinbarung mit dem RIM die künftige reichsrechtliche Zuständigkeit in Heimat- und Naturschutzsachen für sich reklamiert hatte, entsprechend der in Preußen bereits bestehenden Regelung. Gürtner war es nur durch die entschuldigende Beteuerung, er habe von dieser Absprache nichts gewußt und werde die ausstehende Fühlungnahme mit dem Referenten ORR Werner Weber (dieser hatte seit Febr. 1935 zugleich eine Professur für öffentl. Recht an der Handelshochschule Berlin inne), unverzüglich nachholen lassen, gelungen, die Nichtbeteiligung des RErzM an der Besprechung abzuwenden; R 43 II/227, Bl. 57–60; R 22/2117, Bl. 36–38; R 4901/11935 (interne Stellungnahme des RErzM).
 - 5 In der vorläufigen Begründung des GesEntw. (o. Anm. 1) war eine reichsrechtliche Neuordnung des Naturschutzes aus zwei Gründen als erforderlich bezeichnet: Einmal entspreche das *ReichsvogelschutzG* von 1888 i.d.F. vom 30. 5. 1908 (RGBl. S. 317) nach Wortlaut und Inhalt nicht mehr den derzeitigen Bedürfnissen und sei außerdem durch das *ReichsjagdG* (u. Anm. 8) teilweise durchbrochen. „Andererseits ist es eine dringende Aufgabe des neuen Reichs, für eine Rechtserneuerung und eine Rechtseinheit auf dem Gebiete der verschiedenen Naturschutz-Landesgesetze zu sorgen.“

rechte⁶ und des Reichserbhofgesetzes⁷ sowie auch 1934 des Reichsjagdgesetzes⁸ gelegen. Ferner sei auch zu berücksichtigen, daß auf dem Gebiete des Naturschutzwesens ein einheitliches Strafrecht geschaffen werden müsse.

ORR Dr. Weber, Reichserziehung, protestierte gegen die Federführung durch das RJM, da es sich um ein ganz spezielles Fachgesetz und nicht um ein Justizgesetz handle. Die im Vordergrund stehende Frage der Eigentumsbeschränkung ändere daran nichts, da nach einer ihm vorliegenden Liste⁹ von 17 anderen Gesetzen, die auch Eigentumsbeschränkungen und Enteignungen in sehr einschneidendem Maße vorsähen, nicht das RJM, sondern andere Ministerien in diesen Fällen federführend gewesen seien. Im übrigen sei auch der zur Zeit noch zuständige R[eichs]M[inister] d[es] I[nnern] mit der Federführung durch das RJM nicht einverstanden, zumal auch das RJM nicht einmal mit dem zuständigen Referenten im RMdI verhandelt habe.

– Zwischenbemerkung des Min. Dir. Dr. Volkmar: Der Referent im RMdI ist uns von dort als zuständig angegeben worden und hat auch selbst sich als zuständig ausgegeben¹⁰. –

In Preußen werde das gesamte Naturschutzwesen von seinem Ministerium betreut. Es bestehe ein einheitliches und seit vielen Jahren sehr bewährtes Naturschutzsystem, das sowohl den allgemeinen Naturschutz als auch die Naturdenkmale umfasse und sich auf § 30 des Pr[eußischen] Feld- und Forst-Pol[izei]Ges[etzes]¹¹ stütze. Da die Verwaltungspraxis in Naturschutzsachen besondere praktische Erfahrung erfordere, diese Erfahrungen jedoch nur in seinem Ministerium gesammelt seien, so könne eine reichsrechtliche Regelung auch nur von seinem Ministerium ausgehen, wozu auch schon im Jahre 1934 ein vorbereitender Entwurf ausgearbeitet worden sei¹².

LGD Dr. Mitzschke, Referent im RJM, erwiderte darauf, daß gerade durch die bisherige Blankettermächtigung des § 30 F.F.P. Ges. eine außerordentliche Rechtszersplitterung in Preußen hervorgerufen worden sei, weil – abgesehen von einigen allgemeinen Maßnahmen in der Tier- und Pflanzenschutzverordnung vom 10. März 1933¹³ – der Naturschutz durch zahllose Polizeiverordnungen der Regierungspräsidenten je nach Bedarf geregelt worden sei, so daß insoweit vielfach irrevisibles Recht entstanden sei. Das erwähnte „Naturschutzsystem“ biete keine genügende Rechtsgrundlage für die Allgemeinheit und die Gerichte, um die Rechtswirksamkeit der getroffenen Maßnahmen und ihre Auswirkungen erkennen zu können. Ein künftiges Reichsgesetz dürfe nicht nur allgemeine Ermächtigungen enthalten, wie es z. B. der Entwurf des Reichserziehungsministers von 1934 vorsehe, sondern es müsse die grundlegenden Rechtssätze des Naturschutzes und seiner zivil- und strafrechtlichen Auswirkungen ausführlich behandeln.

ORR Dr. Weber, Reichserziehung, wies demgegenüber darauf hin, daß das Rahmengesetz eine möglichst bewegliche Ausführung sowohl für die Zentralinstanz als auch für die nachgeordneten Verwaltungsbehörden gewährleisten müsse.

⁶ Gesetz über die Beschränkung der Nachbarrechte gegenüber Betrieben, die für die Volkserziehung von besonderer Bedeutung sind, vom 13. 12. 33 (RGBl. I S. 1058); s. ARH I/2, Nr. 264 P. 3. Vgl. auch Dok. Nr. 246 P. 7.

⁷ Vom 29. 9. 33 (RGBl. I S. 685); s. ARH I/2, Nr. 217 P. 3.

⁸ Vom 3. 7. 34 (RGBl. I S. 549); s. ARH I/2, Nr. 376 P. 18; RUBNER, Forstgeschichte, S. 78–81.

⁹ Nicht bei den Akten.

¹⁰ Mitzschke hatte bisher im RIM nur mit MR Giese verhandelt und mit diesem den Übergang der Zuständigkeit für den Naturschutz auf den RIM abgesprochen; R 22/2117, Bl. 5 ff. Dagegen war vom RIM mit Schnellbrief vom 25. 2. 35 beanstandet worden, daß der für den Naturschutz eigentlich zuständige MR Conrad überhaupt nicht eingeschaltet worden sei; R 43 II/227, Bl. 61; R 22/2117, Bl. 44. Das RIM war deshalb auch der Besprechung ferngeblieben.

¹¹ Vom 1. 4. 1880 i. d.F. der Neubekanntmachung vom 21. 1. 26 (PrGS S. 83). – § 30 lautete:

„(1) Die zuständigen Minister und die nachgeordneten Polizeibehörden können Anordnungen zum Schutze von Tierarten, von Pflanzen und von Naturschutzgebieten sowie zur Vernichtung schädlicher Tiere und Pflanzen erlassen, und zwar auch für den Meeresstrand und das Küstenmeer.

(2) Die Übertretung dieser Anordnungen wird mit Geldstrafe bis zu einhundertfünfzig Reichsmark oder mit Haft bestraft.“

¹² Diesen Referenten-„Entwurf eines ReichsnaturschutzG“ vom Mai 1934, bei dem es sich um ein reines Rahmengesetz mit nur sechs Paragraphen handelte, hatte der RErzM unmittelbar vor der Sitzung dem RJuM zur Kenntnis zugeleitet; R 22/2117, Bl. 40–43.

¹³ PrGS S. 71. Diese enthielt eine Liste der geschützten Tiere und Pflanzen und traf eine Reihe von Anordnungen zur Einschränkung der Jagd und zum Artenschutz.

Min. Rat Dr. Vollbach, Reichsforstmeister, sprach sich gegen die Federführung des RJM aus, da zur Zeit noch der RMdI zuständig sei. Im übrigen regte er an, zunächst eine interne Behandlung des Entwurfes durch die Referenten zu veranlassen.

ORR Dr. Heilmann, Reichsarbeit, beanstandete gleichfalls die Federführung durch das RJM. Die vom Vorsitzenden erwähnten Rechtsgedanken zum Eigentumsbegriff seien für die Federführung nicht ausschlaggebend, zumal auch in anderen Fällen, wie z. B. in der Siedlungs- und Baugesetzgebung, nicht das RJM, sondern das R[eichs]Arb[eits]Min[isterium] federführend sei.

Min. Dir. Dr. Volkmar, Vorsitzender, entgegnete, daß hieraus nichts gegen die Federführung des RJM für den vorliegenden Gesetzentwurf gefolgert werden könne. Obwohl das Mietnotrecht federführend beim R. Arb. Min. bearbeitet werde, gehöre das allgemeine Mietrecht unbestritten zur Zuständigkeit des RJM.

RR Dr. Müller, Stellvertreter d[es] Führers, wies darauf hin, daß nach der Auffassung seines Geschäftsbereichs die beabsichtigte reichsrechtliche Regelung noch verfrüht sei, da noch kein Reichsenteignungsgesetz bestehe¹⁴.

LGD Dr. Mitzschke, Referent im RJM, widersprach dem mit dem Hinweis darauf, daß eine möglichst baldige Sonderregelung der Eigentumsbeschränkungen im Naturschutzwesen dringend notwendig sei, zumal auch der Entwurf des Reichsenteignungsgesetzes in § 69 Ziffer 6 gerade den Natur- und Denkmalschutz sowie andere Rechtsgebiete von seiner Regelung ausnehme.

ORR Dr. Weber, Reichserziehung, ist der gleichen Auffassung und hält eine baldige Naturschutzgesetzgebung für erforderlich. Im übrigen habe die Enteignungsfrage in der Verwaltungspraxis nur geringe Bedeutung, da bisher seines Wissens diese Frage nur in einem Falle, nämlich des Abbaubeschlusses eines Basaltsteinbruches im Siebengebirge, praktisch geworden sei. In diesem Entschädigungsprozeß habe sich das Land Preußen mit den Klägern dahin verglichen, daß es gegen Zahlung von 300 000 RM den gesamten Steinbruch erworben habe. Trotzdem sei auch er für einen Entschädigungsausschuß, doch müsse die Möglichkeit einer Billigkeitsentschädigung im Verwaltungswege erhalten bleiben.

Min. Rat Gotthold, Straßenbauwesen, wies daraufhin, daß die besonderen Interessen des Straßenbauwesens im ganzen Reich im Gesetzentwurf berücksichtigt werden müßten.

Min. Rat Tantzen, Oldenburg, betonte, daß die Eigentumsfrage nach der Auffassung seines Ministeriums die wichtigste Frage sei, weil gerade durch die gegenwärtige Entschädigungsverpflichtung bei Eigentumsbeschränkungen die Wirksamkeit der Naturschutzmaßnahmen außerordentlich eingeschränkt werde. Daher sei eine möglichst baldige reichsrechtliche Regelung im Sinne des vorliegenden Entwurfes erforderlich¹⁵.

Min. Rat Dr. Jungmann, Sachsen, wies auf das sächsische Gesetz betreffend Kunst-, Kultur- und Naturdenkmale vom 31. Januar 1934 (Ges. Bl. S. 13) hin, welches die gesamte Materie einheitlich und unter Vereinfachung der Verwaltungsbehörden regele. Eine solche Zusammenfassung und Vereinfachung sei auch in einem Reichsgesetz erforderlich. Im übrigen sei die entschädigungslose Eigentumsbeschränkung notwendig.

¹⁴ Im selben Sinne hielt auch der RIM in seinem Schreiben vom 25. 2. 35 (o. Anm. 10) „den gegenwärtigen Zeitpunkt für eine reichsrechtliche Regelung dieser Materie um deswillen für nicht besonders glücklich [...], weil eine durchgreifende Regelung des Naturschutzes, d.h. eine solche, die über die in den Landesgesetzen enthaltenen Ansätze hinaus Möglichkeiten zu unter Umständen tiefen Eingriffen in das Privateigentum schafft, eine Neuregelung des Enteignungsrechts meines Erachtens zur Voraussetzung hat. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben bewiesen, daß gerade in denjenigen Fällen, in denen eine befriedigende Regelung an den unzulänglichen Bestimmungen des Landesrechts scheiterte, die Fragen des Enteignungsrechts den eigentlichen Kern des gesetzlichen Naturschutzes bilden“. Zum Projekt eines ReichsenteignungsG s. Dok. Nr. 80.

¹⁵ Nach § 14 des Entwurfs hatte jeder Eigentümer oder Nutzungsberechtigte eines zum Naturdenkmal erklärten Grundstücks die von der Naturschutzbehörde angeordneten Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen zu dulden; führte er sie selbst aus, so geschah dies auf eigene Kosten. § 17 zufolge konnte die Naturschutzbehörde jederzeit zur vorläufigen Sicherung eines Naturdenkmals, auch wenn es noch nicht als schutzwürdig erklärt war, begonnene Veränderungen untersagen und nötigenfalls mit Zwangsmaßnahmen verhindern. § 23 schließlich verfügte: „Rechtmäßige Maßnahmen, die auf Grund dieses Gesetzes und der dazu erlassenen Überleitungs-, Durchführungs- und Ergänzungsvorschriften getroffen werden, begründen keinen Anspruch auf Entschädigung.“

ORR Dr. Weber, Reichserziehung, sprach sich gegen eine solche Zusammenfassung der verschiedenen Schutzobjekte aus, weil sie ganz verschiedene Interessenkreise und Verwaltungsstellen betreffen und dementsprechend nur durch ganz verschiedene Schutzarten bewahrt werden könnten. *Prof. Dr. Schoenichen*, St[aatliche] Stelle f[ür] Naturdenkm[alpflege], sprach sich für ein möglichst baldiges Reichsgesetz aus.

Min. Rat Dr. Richter, R. Fin[anz]Min., ist mit dem Gesetzentwurf grundsätzlich einverstanden, insbesondere mit den §§ 23 und 24 des Entwurfes¹⁶, widerspricht aber der Neuschaffung von Behörden im Sinne von § 18 des Entwurfes¹⁷.

Int[endantur]Ass. Dr. Bachor, R. Wehr-Min., ist mit dem Gesetzentwurf grundsätzlich einverstanden, weist aber darauf hin, daß für die Anlagen der Landesverteidigung Ausnahmebestimmungen in verdeckter Form notwendig seien¹⁸.

O[ber]Berg-R[at] Hammans, Reichswirtschaft, bittet Sonderbestimmungen für die Belange des Bergbaus und anderer lebenswichtiger Betriebe vorzusehen.

Min. Dir. Dr. Volkmar, Vorsitzender, schloß daraufhin die allgemeine Aussprache und bat die Anwesenden in eine sachliche Erörterung der Einzelbestimmungen des Entwurfes nunmehr einzutreten, nachdem aus dem Kreise der Vertreter der Länder ein dahingehender Wunsch nachdrücklichst geäußert worden war. Er erteilte dem Referenten, LGD Dr. Mitzschke, das Wort zum Vortrag über den Inhalt des Entwurfes.

– Dies geschieht. –

– (Zu Beginn der sachlichen Erörterung, also noch vor dem Vortrag des Referenten, verließ ORR Dr. Weber die Sitzung, indem er sich mit Zeitmangel entschuldigte. Er ließ etwa 2 Minuten später auch den Prof. Dr. Schoenichen hinausrufen, der dann die Sitzung verließ. Einige Minuten später verabschiedete sich auch Min. Rat Dr. Vollbach.)¹⁹ –

Nach dem Vortrag des Referenten wurde die Aussprache wie folgt fortgesetzt:

[...] ²⁰

Min. Rat Dr. Jungmann, Sachsen, betonte nochmals, daß im Reichsgesetz eine möglichst weitgehende Verwaltungsvereinfachung vorgesehen werden müsse.

Min. Rat Dr. Vollbach, Reichsforstmeister, erklärt, daß das Rahmengesetz nur allgemeine Vorschriften, nicht aber Einzelvorschriften enthalten dürfe.

¹⁶ Wortlaut von § 23 s. o. Anm. 15. Nach § 24 sollten alle Rechtsgeschäfte in Naturschutzangelegenheiten gebühren- und stempelfrei sein.

¹⁷ § 18 zufolge sollte die preuß. Stelle für Naturdenkmalpflege (o. Anm. 3) in ein „Reichsamt für Naturschutz“ umgewandelt und dem RIM unterstellt werden. Mit Schreiben an den RJuM vom 9. 3. 35 konkretisierte der RFM seinen ablehnenden Standpunkt dahin: „Die Durchführung des Naturschutzes gehört, solange der gegenwärtige Finanzausgleich besteht, wie die übrigen kulturellen Aufgaben zu den den Ländern obliegenden Aufgaben, so daß die Schaffung einer besonderen Reichsbehörde hierfür oder die Umwandlung einer bestehenden preußischen Stelle in eine entsprechende Reichsstelle nicht in Frage kommt.“ An diesem Grundsatz müsse unbedingt festgehalten werden, um nicht zahlreiche Berufungen zu provozieren; R 43 II/227, Bl. 65.

¹⁸ Mit Schreiben an den RJuM vom 2. 3. 35, geheim, brachte RKrM v. Blomberg deshalb folgenden Zusatz zu § 1 in Vorschlag: „In geeigneten Fällen kann der Reichs- und Preußische Minister des Innern den Naturschutz aufheben.“ Blomberg bemerkte dazu: „Die in Vorschlag gebrachte Formulierung läßt – worauf ich Wert lege – nicht erkennen, daß hinter dieser Ausnahmebestimmung militärische Forderungen stehen.“ R 43 II/227, Bl. 64.

¹⁹ Über den Hergang dieses Auszugs findet sich im Schreiben des RErzM vom 6. 3. 35 (u. Anm. 24) folgende Mitteilung: Vor Eintritt in die Einzelberatung hätten Weber und Schoenichen sowie Vollbach beantragt, „nicht in die nach ihrer Ansicht völlig zwecklose Einzelberatung über den Entwurf einzutreten, sondern zunächst in einer Referentenbesprechung im kleinen Kreise die Voraussetzungen und Grundlagen eines Naturschutzgesetzes herauszuarbeiten und deren Kenntnis Ihrem Herrn Sachbearbeiter [Mitzschke] zu vermitteln. – Der Herr Vorsitzende hat gleichwohl geglaubt, die Besprechung fortsetzen zu sollen“. Daraufhin hätten die drei Herren die Sitzung verlassen. Volkmar korrigierte diese Version gegenüber StS Schlegelberger dahin, Weber sei „insgesamt viermal zu Worte gekommen, hat aber leider über seine sehr weitschweifigen und teilweise aggressiven Zuständigkeitserörterungen [hinaus] in sachlicher Hinsicht nichts zur Förderung des Entwurfes beigetragen“. Vm. Volkmar vom 19. 3. (s. u. Anm. 24).

²⁰ Enthält Einzelanregungen Müllers, hauptsächlich redaktioneller Art.

ORR Dr. Heilmann, R. Arb. Min., weist darauf hin, daß der Heimatschutz eng mit dem Naturschutz verknüpft sei und daher mit in das Reichsgesetz aufzunehmen sei²¹.

Min. Rat Dr. Jungmann, Sachsen, ist der gleichen Auffassung.

Min. Dir. Dr. Volkmar, Vorsitzender, schloß hierauf die Aussprache, indem er darauf hinwies, daß das Ergebnis der heutigen Besprechung dem Herrn Staatssekretär²² und dem Herrn Minister²³ vorge-tragen werde, und daß die weitere Behandlung des Entwurfes von den Entschließungen des Herrn Ministers abhängig sei. Er danke allen Erschienenen für ihre Mitarbeit²⁴.

²¹ Der Heimatschutzgedanke ging zurück auf den Musikpädagogen Ernst Rudorff (1840–1916) und seinen 1904 gegründeten „Bund Heimatschutz“. Er faßte Naturschutz, Denkmal- und Volkstumspflege als Einheit auf mit dem Ziel, die ursprüngliche Schönheit der dt. Heimat als eigentlichen Kraftquell des Volkstums zu erhalten, und berührte sich über diesen zunehmend zivilisations-feindlich und antimodernistisch versteiften Ansatz mit dem völkischen Ideengut des Nationalsozialismus. Nähere Hinweise s. WETTENGELS. 358–361.

²² Schlegelberger.

²³ Gürtner.

²⁴ Der RErzM hielt mit Schreiben an den RJuM vom 6. 3. 35 seine pauschale Ablehnung des Entwurfs aufrecht, ohne sie jedoch durch konkrete Vorschläge zu substantiieren; R 43 II/227, Bl. 62 f.; R 22/2117, Bl. 62 f. Volkmar glaubte darin lediglich die Absicht der Verschleppung zu erkennen, insbesondere weil der RErzM aufgrund seiner Zuständigkeit in Preußen nun selbst ein preuß. NaturschutzG zu betreiben schien. Eine Rücksprache Mitzschkes mit MR Conrad/RIM am 12. 3. ergab, daß Frick an der ihm angetragenen Zuständigkeit für den Naturschutz sachlich desinteressiert war. Bei einer weiteren Unterredung mit MR Gritzbach/PrStM empfahl dieser als denkbaren Ausweg eine Chefbesprechung Gürtners mit Rust oder Göring. Angesichts dieser Lage schlug Volkmar in einem Vm. für StS Schlegelberger vom 19. 3. eine Besprechung Gürtners nur mit Göring vor: „Dies scheint mir im Augenblick die einzigste Möglichkeit zu sein, um die Sache zu fördern“; R 22/2117, Bl. 70–73. Zu dieser Unterredung s. Dok. Nr. 151.

Zitierhinweis

Nr. 104 Referentenbesprechung im Reichsjustizministerium vom 26. Februar 1935, 10.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d104>